Beglaubigte Abschrift

}

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Oleksandr Tsyba, Berlin
- Kläger u. Widerbeklagter -

gegen

FitX Deutschland GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer, Rolf-Schwarz-Schütte-Platz 2, 40789 Monheim
- Beklagte u. Widerklägerin -

Prozessbevollmächtigter:

hat das Amtsgericht Lichtenberg durch die Richterin am Amtsgericht aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11.08.2026 für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Der Kläger wird verurteilt, an die Beklagte 264,00 Euro nebst Zinsen von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus je 24,00 Euro seit dem 06.05.2023, 06.06.2023, 06.07.2023, 06.08.2023, 06.09.2023, 06.10.2023, 06.11.2023, 06.12.2023. 06.01.2024, 06.02.2024 und seit dem 06.03.2024 sowie vorgerichtliche Kosten in Höhe von 66,62 Euro zu zahlen.

3. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Entscheidungsgründe

Von der Darstellung des Tatbestandes wird gem. § 313 a ZPO abgesehen.

Die zulässige Klage ist nicht begründet, die Widerklage hat Erfolg.

Nach der Verbindung des Klageverfahrens der Beklagten mit der negativen Feststellungsklage des Klägers ist gem. § 256 Abs. 2 ZPO ein Feststellungsinteresse des Klägers nicht mehr zu prüfen.

Die zulässige Widerklage ist begründet. Der Beklagten steht gegenüber dem Kläger ein Zahlungsanspruch in Höhe von 224,00 € aus § 535 Abs. 2 BGB zu. Der Vertragsschluss zwischen den Parteien ist unstreitig. Der Vertrag ist nicht fristgemäß widerrufen worden, aus der von dem Kläger selbst eingereichten Vertragskopie lässt sich erkennen, dass eine Belehrung des Klägers über sein Widerrufsrecht erfolgt ist.

Das Vertragsverhältnis ist auch nicht durch die Kündigung des Klägers vom 10.05.2023 vor Ablauf der Erstvertragslaufzeit beendet worden, sondern erst zum 31.03.2024 . Der Verweis des Klägers auf § 312k BGB genügt nicht, das Gericht folgt der Auffassung des Klägers nicht, wonach die Beklagte vortragen müsse, dass ein Kündigungsbutton bereitgestellt war. Die Darlegungs- und Beweislast trägt der Kläger (BeckOK § 312k BGB Rn 42), eine konkrete Darlegung erfolgte nicht.

Soweit sich der Kläger auf eine unzureichende Betreuung in Form einer „gescheiterten Nutzungseröffnung" durch die Beklagte beruft, fehlt es an der Darlegung einer gem. § 314 Abs. 2 BGB erforderlichen Abmahnung. Die Ausführungen des Klägers lassen nicht erkennen, dass er der Beklagten eine Frist zur Erfüllung ihrer Pflichten gesetzt hatte. Unabhängig von der rechtlichen Einordnung eines Fitnessstudiovertrags als Miet-, Dienst-oder typengemischter Vertrag handelt es sich dabei um ein Dauerschuldverhältnis, bei dem dem Kunden ein Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund zusteht. In den Vorschriften der §§ 626 Abs. 1, 543 Abs. 1 und 314 Abs. 1 BGB kommt der von der Rechtsprechung und Lehre entwickelte allgemeine Grundsatz zum Ausdruck, dass den Vertragsparteien eines Dauerschuldverhältnisses stets ein Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zusteht (BGH, Urteil vom 4. Mai 2016 – XII ZR 62/15 – Rn. 11, juris). Ein wichtiger Grund zur Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses nur liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fort-

etzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann (so etwa § 314 Abs. 1 Satz 1 BGB). Dabei trägt allerdings der Kunde, der einen längerfristigen Vertrag über die Erbringung einer Leistung abschließt, grundsätzlich das Risiko, diese aufgrund einer Veränderung seiner persönlichen Verhältnisse nicht mehr nutzen zu können

Der Fitnessstudiovertrag als Dauerschuldverhältnis setzt gemäß § 314 Abs. 2 S. 1 BGB für eine außerordentliche Kündigung den erfolglosen Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder eine erfolglose Abmahnung voraus, sofern der wichtige Grund auf einer Pflichtverletzung des anderen Teils beruht. Eine solche Abmahnung hat der Kläger jedoch nicht vorgetragen.

Auch die unkonkreten Ausführungen des Klägers im vorliegenden Rechtsstreit zu einem Wohnsitzwechsel rechtfertigen nicht eine außerordentliche Beendigung des Vertragsverhältnisses, denn der Kläger selbst hat eine Meldebestätigung eingereicht, aus der erkennbar ist, dass er vor und nicht nach Vertragsschluss in die Wohnung in 10999 Berlin, die er in dem Vertrag angegeben hatte, gezogen war (Einzug 01.03.2023).
Der Verweis auf eine Arbeitsunfähigkeit an einzelnen Tagen in den Monaten März und April 2023 genügt nicht, eine außerordentliche Vertragsbeendigung zu begründen, denn auch aus den eingereichten Attesten (jeweils Erstbescheinigungen) ist ersichtlich, dass der Kläger bereits vor Vertragsschluss arbeitsunfähig war - so z.B. am 7.03.2023, es liegt daher nicht auf der Hand, dass es sich um Umstände handelt, die nach Vertragsschluss entstanden sind. Im Übrigen lassen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen gerade nicht erkennen, dass der Kläger nicht in der Lage gewesen ist, die Angebote der Beklagten zu nutzen. Das eigene Handeln des Klägers widerspricht dem, denn er hat auch seinen eigenen Angaben Termine für das Sportstudio der Beklagten gebucht.
Es kann daher dahinstehen, ob sich der Kläger gem. § 242 BGB überhaupt noch zwei oder drei Jahre nach der Kündigung auf weitere, nicht in der Kündigungserklärung oder in dem nachfolgenden Schriftwechsel mit der Beklagten aufgeführte Kündigungsgründe berufen kann. In der Kündigung heißt es lediglich, dass der Kläger „nicht in der Lage“ ist, „die Rechnungen zu bezahlen“. Damit hat der Kläger deutlich gemacht, dass er das Vertragsverhältnis (nur) aus diesem Grund beenden will.

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 280, 286, 288 BGB.
Der Zahlungsanspruch hinsichtlich der weiteren Nebenforderungen folgt aus §§ 280, 286 BGB, die Inanspruchnahme eines Inkassounternehmens zur außergerichtlichen Forderungsdurchsetzung war sachgerecht und ist nicht zu beanstanden.

Die im Termin gestellten Klageanträge sind gem. § 256 Abs. 2 ZPO als Zwischenfeststellungsge zu behandeln, die Klage ist nicht begründet, denn der Beklagten steht aus dem Mitgliedschaftsvertrag vom 12.03.2023 gegenüber dem Kläger der oben dargestellte Zahlungsanspruch zu, die Höhe der monatlichen Beiträge haben die Parteien vertraglich vereinbart. Die Zinsen und die Höhe der Inkassokosten ergeben sich aus dem Gesetz. Die Kündigungserklärung des Klägers vom 10.05.2023 hat das Vertragsverhältnis nicht mit sofortiger Wirkung beendet, sondern erst zum 31.03.2024.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1, 708 Nr. 11, 711 713 ZPO.

Die Berufung war nicht zuzulassen, denn ein Zulassungsgrund gem. § 511 Abs. 4 ZPO liegt nicht vor. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert eine Entscheidung des Berufungsgerichts nicht. Maßgeblich ist nicht die persönliche Betroffenheit des Klägers, sondern eine entscheidungserhebliche, klärungsbedürftige und klärungsfähige Rechtsfrage, die sich in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen stellen kann, oder wenn andere Auswirkungen des Rechtsstreits auf die Allgemeinheit deren Interessen in besonderem Maße berühren und ein Tätigwerden des Rechtsmittelgerichts erforderlich machen. Das ist hier nicht ersichtlich, die Notwendigkeit einer Abmahnung ist höchstrichterlich geklärt. Ob ein Umzug oder eine Erkrankung einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung darstellen kann, ist Frage des Einzelfalles.

Der Gebührenstreitwert wird auf bis zu 500,00 € festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 1.000 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von **einem Monat** bei dem

Landgericht Berlin II
Littenstraße 12-17
10179 Berlin

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung der Entscheidung.
Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass Berufung eingelegt werde.
Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 300 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat.
Die Beschwerde ist binnen **sechs Monaten** bei dem

Amtsgericht Lichtenberg
Roedeliusplatz 1
10365 Berlin

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem vierten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als **elektronisches Dokument** eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind **als elektronisches Dokument** einzureichen, es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische Dokument nachzureichen.
Elektronische Dokumente müssen

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Richterin am Amtsgericht

Amtsgericht Lichtenberg



Verkündet am 25.08.2026

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle



Für die Richtigkeit der Abschrift
Berlin, 27.08.2026

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültig